عاشراً: كتاب الجنايات

ويشتمل على ثلاثة أبواب :

الباب الأول: في الجنايات، وفيه مسائل:

المسألة الأولى : تعريف الجناية وأقسامها :

أ- تعريف الجِناية :

الجِناية جمعها جنايات ، وهي لغة : التعدي على بدن أو مال أو عرض ، وقد جعل الفقهاء كتاب الجنايات خاصاً بالتَّعدي على البدن ، وكتاب الحدود خاصاً بالتعدي على المال والعرض .

فالجناية شرعاً : التعدِّي على البدن بما يوجب قصاصاً ، أو مالاً ، أو كفارة .

ب- أقسام الجناية : تنقسم الجناية إلى قسمين :

١- جناية على النفس .

٢- جناية على ما دون النفس .

المسألة الثانية : الجناية على النفس :

وهي كل فعل يؤدي إلى زهوق النفس ، وهي القتل . وأجمع المسلمون على تحريم القتل بغير حق ؛ لقوله تعالى : ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الإسراء :٣٣] . ولحديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة)[1] . فتحريم القتل بغير حق ثابت بالكتاب ، والسنة ، والإجماع .

حكم قاتل النفس بغير حق :

إذا قتل شخص شخصاً متعمداً بغير حق فحكمه أنه فاسق ؛

(١) رواه البخاري برقم (٣٣٣٥) ، ومسلم برقم (١٦٧٧) .